

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1703/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
อำนาจเจริญ

โจทก์

นางหน้อยหรือน้อยหรือพันพิศ กล้าจิต
หรือทองกันยา กับพวก

จำเลย

นางกุศลศักดิ์ ทองเรือง จำเลยที่ 5 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า จำเลยที่ 5 ได้ยื่นฎีกาไปแล้วเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 2 เดือน จึงขอศาลได้โปรดเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาในเร็ววันนี้ด้วยเพื่อจำเลยที่ 5 จะได้ทันมีสิทธิรับพระราชทานอภัยโทษ

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ จึงให้งดการพิจารณาคดีในส่วนจำเลยที่ 1 ไว้จนกว่าจำเลยที่ 1 จะหายวิกลจริตและสามารถจะต่อสู้คดีได้ให้ส่งตัวจำเลยที่ 1 ไปยังโรงพยาบาลโรคจิตเพื่อรักษา และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 เสียชั่วคราว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289(5) ประกอบด้วยมาตรา 83 ส่วนจำเลยที่ 5 มีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,289(5)ประกอบด้วยมาตรา 86 และมาตรา 52(1) ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และจำคุกจำเลยที่ 5 ตลอดชีวิต จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5ให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาล ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2ถึงที่ 4 ไว้ตลอดชีวิต ส่วนจำเลยที่ 5 ให้เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 คงจำคุกจำเลยที่ 5 ไว้มีกำหนด 33 ปี 4 เดือน ริมของกลาง

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ต่างฎีกา (อันดับ 209 แผ่นที่ 3,196,186,204) เฉพาะจำเลยที่ 2 ขอลอนฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตแล้ว (อันดับ 222)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 5 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 227)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ